

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 693/2534 นาย สงวน เชี่ยวศิริกุล โจทก์
สุขาภิบาล อำเภอ บรบือ ที่ 1 กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 453, มาตรา 537, มาตรา 569, มาตรา 1378, มาตรา 1299 วรรค
แรก, มาตรา 1402
ป.วิ.พ. มาตรา 55

จำเลยเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท และได้ให้ ต.เช่าต.ให้อ. อาศัยอยู่ใน
ที่ดินพิพาท ดังนั้น การที่ อ.ขายที่ดินพิพาทให้โจทก์ โจทก์ก็ไม่ได้ สิทธิครอบครอง
เพราะ อ.ไม่มีสิทธิครอบครองที่จะโอนให้แก่โจทก์ได้ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทโดยซื้อมาจากนาย
อารมณ เมื่อปี 2525 ซึ่งที่ดินแปลงนี้นายอารมณเป็นผู้ครอบครอง และทำประโยชน์
มาตั้งแต่พ.ศ. 2500 ต่อมาปี 2511 จำเลยที่ 2 ได้สมคบกับนายอำเภอบรบือยื่นคำขอ
จับจองที่ดินแปลงดังกล่าว นายอำเภอบรบือได้ออกใบจองให้แก่จำเลยที่ 2 ในวัน
เดียวกันจำเลยที่ 2 ได้ยื่นคำขอให้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินแปลง
ดังกล่าวต่อมาอำเภอบรบือได้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้แก่จำเลยที่ 2
และในวันเดียวกันนั้นเองจำเลยที่ 2 ได้ทำสัญญายกที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่จำเลยที่
1 การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นการฉ้อฉลเพื่อให้ที่ดินของนายอารมณตกเป็นของ

จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ได้ก่อสร้างตลาดสดและถนนในที่ดินแปลงดังกล่าว โดยไม่ได้
รับอนุญาตจากโจทก์ ทำให้โจทก์เสียหาย ขอให้มีคำพิพากษาแสดงว่าโจทก์เป็นผู้มี
สิทธิครอบครองที่ดินพิพาทเพิกถอนนิติกรรมที่จำเลยทั้งสองทำขึ้นทุกฉบับ ห้าม
จำเลยที่ 1 ก่อสร้างตลาดสดและถนนในที่ดินพิพาท และให้จำเลยที่ 1 ออกจากที่ดิน
แปลงดังกล่าว

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ไม่มีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาท จึงไม่ถูกต้อง
แย้งสิทธิไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยที่ 2 ยื่นคำขอจับจองที่ดินพิพาทและขอออกหนังสือ
รับรองการทำประโยชน์ที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ 2 โดยชอบ จำเลยที่ 1 ได้รับการยก
ให้และครอบครองทำประโยชน์ที่ดินพิพาทตลอดมา จำเลยที่ 1 จึงได้สิทธิครอบครอง
ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อที่ต้องวินิจฉัยตามที่โจทก์ฎีกามีว่าโจทก์มีสิทธิครอบ
ครองที่ดินพิพาทหรือไม่ โจทก์นำสืบว่าเดิมที่ดินพิพาทเป็นที่ดินมือเปล่ามีจำสืบท่า
ตรวจโต๊ะเป็นผู้ครอบครอง จำสืบท่าตรวจโต๊ะขายที่พิพาทให้แก่นายแป๊ะก๊วย แซ่ไคว้
ในราคา 2,000 บาท นายแป๊ะก๊วยขายให้นายอารมย์ 10,000 บาท และนายอารมย์ขาย
ให้โจทก์ในราคา 400,000 บาท โจทก์ไม่ได้เข้าครอบครองที่ดินพิพาทโดยให้นายอา
รมย์เช่าปีละ 5,000 บาท จำเลยนำสืบว่า เดิมที่ดินพิพาทเป็นของจำสืบท่าตรวจโต๊ะจำ
สืบท่าตรวจโต๊ะยกให้แก่อำเภอบรรบือ อำเภอบรรบือให้นายเต็งลิ้มเช่าปีละ 500 บาท ต่อ

มาเมื่อมีการจัดตั้งสุขาภิบาลอำเภอบรบือจำนวนที่ 1 ขึ้นทางอำเภอบรบือ จึงยกที่ดินพิพาทให้แก่จำนวนที่ 1 จำนวนที่ 1 ยังคงให้นายเต็งลิ้มเช่าตลอดมา ใน พ.ศ.

2511คณะกรรมการของจำนวนที่ 1 เห็นว่าที่ดินพิพาทยังไม่มีหนังสือแสดงสิทธิ จึงประชุมและลงมติให้จำนวนที่ 2 ซึ่งเป็นกรรมการของจำนวนที่ 1 ไปดำเนินการ จำนวนที่ 2 ได้ยื่นคำขอจับจองที่ดินพิพาทและขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินพิพาท เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินได้ดำเนินการตามระเบียบแล้วได้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินพิพาทให้แก่จำนวนที่ 2 ซึ่งจำนวนที่ 2 ได้ทำการโอนใส่ชื่อจำนวนที่ 1 ลงในหนังสือรับรองการทำประโยชน์ทันที เห็นว่านอกจากจำนวนจะมีนายไมตรี ไนยะกุลนายประถม ศิริ มาลา นายจำนัญญ กาวิละ ซึ่งเคยรับราชการในตำแหน่งนายอำเภอบรบือและเป็นประธานกรรมการของจำนวนที่ 1 เข้าเบิกความยืนยันข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้แล้วยังมีเอกสารซึ่งแสดงว่าจำนวนที่ 1 เป็นผู้ครอบครองที่ดินพิพาทคือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หลักฐานการขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของจำนวนที่ 2 หลักฐานที่จำนวนที่ 2 ยกที่ดินพิพาทให้แก่จำนวนที่ 1 ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1 และ 7 นอกจากนี้จำนวนยังมีเอกสารซึ่งแสดงว่านายเต็งลิ้มเป็นผู้เช่าที่ดินพิพาทจากจำนวนที่ 1 ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 2 3 8 และ 9 ส่วนโจทก์มีแต่พยานบุคคลเข้าเบิกความลอย ๆ ว่า ได้มีการซื้อขายที่ดินพิพาทต่อกันมาเป็นทอด ๆ แต่ไม่มีสัญญาซื้อขายมาแสดง นอกจากนี้นายอารมย์เบิกความว่า นายอารมย์ร่วมกับนายเต็งลิ้มซื้อที่ดินพิพาทจากนายแป๊ะก๊วย ซึ่งถ้าคนทั้งสองซื้อที่ดินพิพาทจากนายแป๊ะก๊วยจริงนายเต็งลิ้มก็ไม่มี ความจำเป็นที่จะต้องเช่าที่ดินพิพาทจากผู้ใด ส่วนที่นายอารมย์ยังไม่ได้ขอหนังสือรับรองการทำประโยชน์นั้น นายอารมย์อ้างว่านายเต็งลิ้มเป็นคนต่างด้าวไม่อาจมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้จึงตกลงว่ารอให้ลูกชายของนายเต็งลิ้มโตเสียก่อนจึงจะไปขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์เพื่อจะได้ใส่ชื่อลูกชายของนายเต็งลิ้มลงในหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เห็นว่าเป็นข้ออ้างที่ปราศจากเหตุผลเพราะหากนายอารมย์ซื้อที่ดินพิพาทจริง นายอารมย์ก็สามารถที่จะ

ขอให้ทางราชการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในชื่อของตนเองก่อนได้ และเมื่อลูกชายนายเต็งลิ้มโตจะเพิ่มชื่อลงในหนังสือรับรองการทำประโยชน์ก็ยอมทำได้ พยานหลักฐานของจำเลยทั้งสองมีน้ำหนักมากกว่าพยานหลักฐานของโจทก์ คดีฟังได้ว่าที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยที่ 1 และให้นายเต็งลิ้มเช่า นายอารมย์อยู่ในที่ดินพิพาทโดยอาศัยสิทธิการเช่าของนายเต็งลิ้ม ดังนั้นแม้นายอารมย์ขายที่ดินพิพาทให้โจทก์จริงนายอารมย์ก็ไม่มีสิทธิครอบครองที่จะโอนให้โจทก์ได้ โจทก์จึงไม่มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท เมื่อโจทก์ไม่ใช่ผู้มีสิทธิครอบครองจึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสอง ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องโจทก์ชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(สุวิทย์ ธีรพงษ์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อุไร คังคะเกตุ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>